

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

8º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Em “Entre os vizinhos havia um acordo tácito sobre o uso da garagem”, a palavra “tácito” significa

- (A) não declarado, implícito
- (B) rompido, anulado
- (C) provisório, temporário
- (D) desfavorável, injusto
- (E) por escrito, formal

Gabarito: A - “Tácito” é o que não é dito expressamente, mas se subentende.

02. O antônimo de “exíguo”, em “O espaço da sala era exíguo”, é

- (A) amplo
- (B) escasso
- (C) limitado
- (D) reduzido
- (E) mínimo

Gabarito: A - “Exíguo” significa muito pequeno ou insuficiente; seu oposto é “amplo”.

03. Assinale a frase em que o verbo “aspirar”, no sentido de “almejar”, está empregado conforme a norma-padrão.

- (A) Muitos jovens aspiram a uma carreira na segurança pública.
- (B) Muitos jovens aspiram uma carreira na segurança pública.
- (C) Muitos jovens aspiram com uma carreira na segurança pública.
- (D) Muitos jovens aspiram de uma carreira na segurança pública.
- (E) Muitos jovens aspiram em uma carreira na segurança pública.

Gabarito: A - Aspirar, no sentido de desejar, é transitivo indireto e exige a preposição “a”.

04. Assinale a frase em que a colocação do pronome está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Nada me impediu de cumprir a missão.
- (B) Nenhum agente reconheceu-o na multidão.
- (C) Nada impediu-me de cumprir a missão.
- (D) Tudo explicou-se após a perícia.
- (E) Ninguém contou-nos o ocorrido na madrugada.

Gabarito: A - Palavras de sentido negativo ou pronomes indefinidos como nada, ninguém, nenhum e tudo atraem o pronome para antes do verbo.

05. Leia o texto. Escrevo para reclamar do barulho que vem da obra vizinha desde as seis da manhã. Já conversei com o encarregado duas vezes, sem resultado. Peço providências. No texto, o trecho “Já conversei com o encarregado duas vezes, sem resultado” funciona como

- (A) justificativa para o pedido de providências feito ao final.
- (B) informação sobre a data prevista para o fim do barulho.
- (C) elogio à atuação do encarregado da obra.
- (D) contestação de uma multa aplicada ao autor.
- (E) proposta de acordo de horários entre os vizinhos.

Gabarito: A - O autor mostra que já tentou resolver o problema sem sucesso, o que fundamenta o pedido de providências.

06. Leia o texto. O rio Sereno nasce numa serra a 900 metros de altitude e percorre 150 quilômetros até o mar. No trecho final, suas águas, outrora limpas, hoje recebem esgoto de três cidades. A palavra “outrora” indica que as águas do trecho final do rio

- (A) eram limpas no passado, mas hoje estão poluídas.
- (B) sempre estiveram poluídas pelo esgoto das cidades.
- (C) nascem limpas e se poluem na altitude da serra.
- (D) continuam limpas, apesar dos despejos recentes de esgoto.
- (E) ficarão limpas quando o esgoto for tratado.

Gabarito: A - “Outrora” significa “em outros tempos”; contraposto a “hoje”, mostra que a limpeza das águas pertence ao passado.

07. Em “O gerente comanda a equipe com mão de ferro”, a expressão “mão de ferro”, em sentido figurado, indica

- (A) rigor e autoritarismo
- (B) gentileza e delicadeza
- (C) pouca experiência
- (D) generosidade nos pagamentos
- (E) indecisão nas ordens

Gabarito: A - “Mão de ferro” é expressão que designa comando severo e autoritário.

08. Assinale a frase em que a colocação pronominal contraria a norma-padrão.

- (A) A guarnição tinha dado-lhe as coordenadas do local.
- (B) O comandante não lhe tinha dado as coordenadas.
- (C) Ninguém lhe havia dado as coordenadas do local.
- (D) Quem lhe tinha dado as coordenadas do local?
- (E) Tinham-lhe dado as coordenadas do local.

Gabarito: A - Na locução com particípio, o pronome liga-se ao auxiliar, nunca ao particípio: “tinha-lhe dado” ou “lhe tinha dado”.

09. Assinale a frase em conformidade com a regência da expressão “dizer respeito”.

- (A) As novas regras dizem respeito por todos os servidores da corporação.
- (B) As novas regras dizem respeito com todos os servidores da corporação.
- (C) As novas regras dizem respeito a todos os servidores da corporação.
- (D) As novas regras dizem respeito de todos os servidores da corporação.
- (E) As novas regras dizem respeito em todos os servidores da corporação.

Gabarito: C - “Dizer respeito” rege a preposição “a” (dizer respeito a alguém ou a algo).

10. Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo.

- (A) O curso começa às 7 horas da manhã.
- (B) O resultado será divulgado às 18 horas.
- (C) A reunião será à tarde, na sede da guarda.
- (D) Os guardas chegaram à base ao amanhecer.
- (E) Entreguei a chave à Marina, que assinou o recibo.

Gabarito: E - Diante de nome próprio feminino de pessoa, o uso do artigo é facultativo, logo a crase também. Nas demais, a crase é obrigatória.

11. Qual reescrita mantém o sentido de “Se o alarme disparar, acione a central”?

- (A) Visto que o alarme disparou, acione a central.
- (B) Embora o alarme dispare, acione a central.
- (C) Para que o alarme dispare, acione a central.
- (D) Conforme o alarme disparou, acione a central.
- (E) Caso o alarme dispare, acione a central.

Gabarito: E - “Caso” é conjunção condicional e, com o subjuntivo, mantém a ideia de hipótese. As demais exprimem concessão, causa, finalidade e conformidade.

12. Leia o texto. O parque da Várzea é gratuito e fica no centro do bairro, mas poucos moradores o frequentam: faltam bancos, sombra e iluminação à noite. A leitura do texto permite concluir que a gratuidade e a localização central do parque

- (A) não bastam para atrair os moradores sem estrutura adequada.
- (B) explicam o grande número de frequentadores à noite.
- (C) tornam desnecessárias as melhorias de iluminação.
- (D) foram motivo de reclamação por parte dos vizinhos.
- (E) dificultam o acesso de moradores de outros bairros.

Gabarito: A - A conjunção “mas” opõe as vantagens do parque à baixa frequência, atribuída à falta de bancos, sombra e iluminação.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Um canteiro circular tem 20 m de diâmetro. Adotando $\pi = 3,14$, sua área, em metros quadrados, é

- (A) 62,8
- (B) 125,6
- (C) 157
- (D) 314
- (E) 628

Gabarito: D - Raio = 10 m; área = $3,14 \times 10^2 = 314 \text{ m}^2$.

14. Bruno tem 5 anos a mais do que o dobro da idade de Caio, e a soma das idades dos dois é 41 anos. A idade de Bruno é

- (A) 24 anos
- (B) 26 anos
- (C) 29 anos
- (D) 31 anos
- (E) 33 anos

Gabarito: C - Com $B = 2C + 5$ e $B + C = 41$, tem-se $3C = 36$, $C = 12$ e $B = 29$.

15. Em um grupo de 120 pessoas, 70 acompanham o noticiário do jornal A, 55 acompanham o do jornal B e 20 acompanham ambos. O número de pessoas que não acompanham nenhum dos dois é

- (A) 5
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 45
- (E) 15

Gabarito: E - A união tem $70 + 55 - 20 = 105$ pessoas; logo, $120 - 105 = 15$ não acompanham nenhum.

16. Três guardas folgam, respectivamente, a cada 4, 6 e 10 dias. Se folgaram juntos hoje, o número de dias até a próxima folga conjunta é

- (A) 30
- (B) 90
- (C) 40
- (D) 60
- (E) 120

Gabarito: D - A próxima folga conjunta ocorre após $\text{MMC}(4, 6, 10) = 60$ dias.

17. Uma viatura desloca-se a 72 km/h. Essa velocidade, expressa em metros por segundo, é

- (A) 18 m/s
- (B) 22 m/s
- (C) 25 m/s
- (D) 20 m/s
- (E) 30 m/s

Gabarito: D - $72 \text{ km/h} \div 3,6 = 20 \text{ m/s}$.

18. Seis funcionários concluem um serviço em 10 dias. Mantido o mesmo ritmo, 15 funcionários concluiriam o mesmo serviço em

- (A) 5 dias
- (B) 3 dias
- (C) 4 dias
- (D) 6 dias
- (E) 25 dias

Gabarito: C - Mais funcionários, menos dias (inversa): $6 \cdot 10 / 15 = 4$ dias.

19. Um ônibus a 90 km/h faz determinado percurso em 4 horas. Se a velocidade média fosse de 60 km/h, o mesmo percurso levaria

- (A) 2 horas e 40 minutos
- (B) 6 horas e 30 minutos
- (C) 5 horas
- (D) 8 horas
- (E) 6 horas

Gabarito: E - Velocidade e tempo são inversamente proporcionais: $90 \cdot 4 / 60 = 6$ horas.

20. Em um mapa de escala 1:250.000, a distância entre dois bairros é de 4,8 cm. A distância real entre eles é de

- (A) 9 km
- (B) 1,2 km
- (C) 4,8 km
- (D) 12 km
- (E) 120 km

Gabarito: D - $4,8 \text{ cm} \cdot 250.000 = 1.200.000 \text{ cm} = 12 \text{ km}$.

INFORMÁTICA

21. No Windows 10, para abrir diretamente o Explorador de Arquivos, utiliza-se a combinação de teclas

- (A) Logotipo do Windows + I.
- (B) Logotipo do Windows + M.
- (C) Logotipo do Windows + P.
- (D) Logotipo do Windows + Tab.
- (E) Logotipo do Windows + E.

Gabarito: E - Win+E abre o Explorador de Arquivos.

22. Quando um golpista, por telefone, finge ser funcionário do banco para convencer a vítima a informar sua senha, o golpe caracteriza

- (A) varredura de portas.
- (B) injeção de código.
- (C) engenharia social.
- (D) negação de serviço.
- (E) força bruta.

Gabarito: C - Engenharia social explora a confiança das pessoas, e não falhas técnicas.

23. O Windows 10, assim como o Linux, é classificado como

- (A) aplicativo de edição de textos, planilhas e apresentações.
- (B) linguagem de programação usada para criar aplicativos.
- (C) programa antivírus que protege a máquina contra ameaças.
- (D) navegador de internet usado para acessar sites e serviços.
- (E) sistema operacional, que gerencia os recursos da máquina.

Gabarito: E - Sistema operacional é o software básico que gerencia hardware e programas.

24. No Excel 2016, o resultado da fórmula $=2+3*4^2$ é

- (A) 196.
- (B) 80.
- (C) 26.
- (D) 50.
- (E) 146.

Gabarito: D - Potência ($4^2=16$), depois multiplicação ($3*16=48$), depois soma ($2+48=50$).

25. Mensagens eletrônicas não solicitadas, em geral enviadas em massa com fins publicitários, são denominadas

- (A) firewalls.
- (B) spam.
- (C) plug-ins.
- (D) cookies.
- (E) backups.

Gabarito: B - Spam é o e-mail não solicitado enviado em massa.

ATUALIDADES

26. A Organização Mundial da Saúde (OMS) é a agência das Nações Unidas que tem como missão principal

- (A) padronizar as regras de navegação marítima e aérea e as normas de segurança dos transportes.
- (B) mediar conflitos armados entre Estados e promover acordos de cessar-fogo em áreas de guerra.
- (C) supervisionar as normas internacionais de trabalho e as relações entre patrões e sindicatos.
- (D) financiar a construção de moradias populares e de obras de saneamento básico em países em desenvolvimento.
- (E) coordenar ações internacionais de saúde pública, como vigilância de doenças e orientações sanitárias.

Gabarito: E - A OMS é a autoridade diretiva e coordenadora em saúde internacional dentro do sistema ONU.

27. O Acordo de Paris, firmado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tem como objetivo central

- (A) substituir os acordos comerciais entre países por metas obrigatórias de consumo de alimentos.
- (B) eliminar imediatamente, e de modo uniforme para todos os países, todas as emissões de gases de efeito estufa do planeta.
- (C) manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 °C em relação aos níveis pré-industriais.
- (D) criar um tribunal internacional com poder para punir países que poluem em excesso.
- (E) proibir os países em desenvolvimento de utilizarem qualquer fonte de energia de origem fóssil.

Gabarito: C - O Acordo busca limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 °C, com esforços para 1,5 °C, por meio de contribuições nacionalmente determinadas.

28. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pelos países da ONU, propõe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tem como lema o compromisso de

- (A) não deixar ninguém para trás, integrando as dimensões econômica, social e ambiental.
- (B) priorizar o crescimento econômico acima das metas sociais e ambientais dos países.
- (C) restringir as ações de desenvolvimento aos países de menor renda do mundo.
- (D) substituir as constituições nacionais por regras globais de desenvolvimento sustentável.
- (E) concentrar os esforços exclusivamente na proteção do meio ambiente e da biodiversidade.

Gabarito: A - A Agenda 2030 é universal e indivisível: reúne as dimensões econômica, social e ambiental e busca alcançar primeiro os mais vulneráveis.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para proteger

- (A) a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.
- (B) direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.
- (C) o conhecimento de informações pessoais constantes de bancos de dados.
- (D) o patrimônio público lesado por ato administrativo.
- (E) o exercício de direitos inviabilizado pela falta de norma.

Gabarito: B - O art. 5º, LXIX, prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

30. O habeas data destina-se a

- (A) proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade.
- (B) garantir o acesso a qualquer documento sigiloso de interesse coletivo.
- (C) assegurar o conhecimento e a retificação de dados pessoais em registros públicos.
- (D) anular atos lesivos à moralidade administrativa.
- (E) suprir a ausência de norma regulamentadora de direito constitucional.

Gabarito: C - O art. 5º, LXXII, prevê o habeas data para conhecer e retificar informações pessoais em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

31. No que se refere ao tribunal do júri, a Constituição Federal reconhece a competência para o julgamento dos

- (A) crimes contra a administração pública.
- (B) crimes hediondos, em qualquer hipótese.
- (C) crimes culposos de trânsito.
- (D) crimes dolosos contra a vida.
- (E) crimes contra o patrimônio com violência.

Gabarito: D - O art. 5º, XXXVIII, d, assegura ao júri a competência para os crimes dolosos contra a vida.

32. Nos termos do art. 1º da Constituição Federal, constitui fundamento da República Federativa do Brasil

- (A) a prevalência dos direitos humanos.
- (B) a dignidade da pessoa humana.
- (C) a defesa da paz.
- (D) a erradicação da pobreza.
- (E) a cooperação entre os povos.

Gabarito: B - A dignidade da pessoa humana é fundamento (art. 1º, III); as demais opções são princípios das relações internacionais ou objetivos fundamentais.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Segundo o art. 6º, § 3º, do Estatuto do Desarmamento, a autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada, entre outros requisitos, à

- (A) inexistência de qualquer controle interno ou externo sobre os atos dos integrantes, de modo a lhes garantir ampla liberdade de atuação.
- (B) realização de curso de formação apenas ao final do primeiro ano de exercício das funções.
- (C) aprovação prévia e individual de cada guarda pela Câmara Municipal, em sessão pública.
- (D) comprovação de que o Município não possui polícia militar em seu território ou região.
- (E) formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de fiscalização e controle interno.

Gabarito: E - O § 3º do art. 6º exige formação funcional em estabelecimento de ensino de atividade policial e mecanismos de fiscalização e controle interno.

34. A Lei nº 13.060/2014 disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. Os princípios que os órgãos devem obedecer são a legalidade, a necessidade e a

- (A) discricionariedade absoluta e a celeridade.
- (B) hierarquia e a disciplina rígidas.
- (C) razoabilidade e proporcionalidade.
- (D) oportunidade e a conveniência administrativa.
- (E) impessoalidade e a publicidade restrita.

Gabarito: C - O art. 2º elenca legalidade, necessidade e razoabilidade e proporcionalidade.

35. As competências específicas das guardas municipais, enumeradas no art. 5º do Estatuto, são exercidas

- (A) com prevalência sobre as dos órgãos federais e estaduais.
- (B) com exclusão de qualquer atuação conjunta com outros órgãos.
- (C) mediante autorização prévia do Ministério Público.
- (D) respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais.
- (E) independentemente das competências dos demais órgãos.

Gabarito: D - O caput do art. 5º ressalva expressamente as competências dos órgãos federais e estaduais.

36. Em uma abordagem com busca pessoal em mulher, o Código de Processo Penal estabelece que a busca deve ser feita por outra mulher,

- (A) em qualquer hipótese, ainda que haja risco de fuga imediata.
- (B) se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
- (C) apenas quando a abordada solicitar por escrito.
- (D) somente se a abordada for gestante ou idosa.
- (E) salvo se houver autorização do cônjuge da abordada.

Gabarito: B - O art. 249 do CPP determina que a busca em mulher seja feita por outra mulher, salvo se isso importar retardamento ou prejuízo da diligência.

37. De acordo com o Estatuto Geral, quanto à criação da guarda municipal,

- (A) o Município deve criá-la por decreto, ficando ela subordinada ao comando da Polícia Militar.
- (B) o Município pode criá-la por lei, ficando ela subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.
- (C) o Município depende de autorização do Estado, ficando ela subordinada à secretaria estadual de segurança.
- (D) o Município pode criá-la por portaria, ficando ela subordinada à Câmara Municipal.
- (E) o Município só pode criá-la por lei estadual, ficando ela subordinada ao Governador.

Gabarito: B - O art. 6º (caput e parágrafo único) prevê a criação por lei municipal e a subordinação ao chefe do Poder Executivo municipal.

38. Uma guarda municipal tem 20 servidores e não utiliza arma de fogo. Segundo o art. 13 do Estatuto, essa guarda

- (A) deve ter a função de ouvidoria exercida pelo próprio comandante da guarda, por acúmulo.
- (B) está dispensada tanto de corregedoria quanto de ouvidoria, em razão do pequeno efetivo.
- (C) deve ter ouvidoria somente se o efetivo superar 50 servidores ou se utilizar arma de fogo.
- (D) deve contar com ouvidoria independente em relação à direção, qualquer que seja o número de servidores.
- (E) pode ter ouvidoria subordinada à direção da própria guarda, desde que o efetivo seja pequeno.

Gabarito: D - O art. 13, II, exige ouvidoria independente em todas as guardas, qualquer que seja o número de servidores.

39. A Lei nº 13.675/2018 determina que o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social terá duração de 10 anos e que Estados, DF e Municípios deverão elaborar seus planos correspondentes em até

- (A) 30 dias da publicação, sem qualquer consequência para o ente que deixar de cumprir o prazo.
- (B) 6 meses da publicação, sob pena de intervenção federal no ente que descumprir o prazo, ainda que o plano nacional não tenha sido divulgado.
- (C) 5 anos da publicação, sem prejuízo do recebimento de recursos federais pelo ente federado.
- (D) 2 (dois) anos da publicação do documento nacional, sob pena de não receberem recursos da União para programas e ações da área.
- (E) 10 anos da publicação, somente se houver solicitação formal e expressa por parte da União.

Gabarito: D - Art. 22, §§ 2º e 5º: o Plano Nacional dura 10 anos e os demais entes têm 2 anos para seus planos, sob pena de ficarem sem recursos da União.

40. Durante ronda, guardas municipais flagram uma pessoa subtraindo um bem de uma praça municipal. Nos termos do art. 5º do Estatuto, compete-lhes

- (A) lavrar o auto de prisão em flagrante, arbitrar a fiança e recolher o autor à cadeia pública do Município.
- (B) encaminhar o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.
- (C) encaminhar o autor diretamente ao juiz de plantão, dispensada a apresentação à autoridade policial.
- (D) aguardar ordem expressa do prefeito para só então conduzir o autor à unidade policial.
- (E) liberar o autor mediante termo de comparecimento ao juizado especial, mantendo o local do crime intacto.

Gabarito: B - O art. 5º, XIV, manda encaminhar ao delegado de polícia o autor da infração em flagrante, preservando o local do crime.

DIREITO PENAL

41. Uma pessoa tenta matar o desafeto ministrando-lhe, em um café, uma substância inofensiva que julgava ser veneno letal. De acordo com o Código Penal, não se pune a tentativa, porque há

- (A) desistência voluntária do agente durante a execução.
- (B) arrependimento eficaz do agente após a execução.
- (C) erro sobre a pessoa da vítima na execução.
- (D) ausência de dolo na conduta do agente.
- (E) ineficácia absoluta do meio empregado.

Gabarito: E - O art. 17 afasta a punição da tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta imprópriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

42. O crime de desobediência (art. 330) consiste em

- (A) opor-se à execução de ato legal mediante violência.
- (B) ofender funcionário público no exercício da função.
- (C) solicitar vantagem a pretexto de influir em ato de funcionário.
- (D) deixar de praticar ato de ofício por interesse pessoal.
- (E) desobedecer a ordem legal de funcionário.

Gabarito: E - O art. 330 pune a conduta de desobedecer a ordem legal de funcionário público, sem violência ou ameaça.

43. De acordo com o Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o omitente

- (A) apenas desejava o resultado, ainda que não pudesse evitá-lo.
- (B) era funcionário público, em qualquer circunstância.
- (C) devia e podia agir para evitar o resultado.
- (D) conhecia a vítima e com ela mantinha relação de amizade.
- (E) tinha apenas dever moral de agir, sem previsão legal.

Gabarito: C - O art. 13, § 2º, exige que o omitente devesse e pudesse agir; o dever de agir decorre de lei, de assunção de responsabilidade ou de comportamento anterior que criou o risco.

44. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, é crime contra a fé pública previsto no Código Penal como

- (A) falsidade ideológica.
- (B) falsa identidade.
- (C) uso de documento falso.
- (D) supressão de documento.
- (E) falsificação de documento público.

Gabarito: E - O art. 297 define a falsificação de documento público (falsidade material), que é a alteração da forma do documento, diferente da falsidade ideológica do art. 299.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. Pela Lei nº 9.099/1995, a autoridade policial que tomar conhecimento de infração de menor potencial ofensivo

- (A) lavrará auto de prisão em flagrante em todos os casos, sem exceção legal.
- (B) lavrará termo circunstanciado e o encaminhará ao Juizado, com autor e vítima.
- (C) instaurará inquérito policial e aguardará a denúncia antes de comunicar ao Juizado.
- (D) representará ao juiz pela prisão temporária do autor do fato e da vítima.
- (E) remeterá o caso ao Ministério Público Federal, sem registro da ocorrência.

Gabarito: B - O art. 69 da Lei nº 9.099/1995 manda lavrar termo circunstanciado (TCO) e encaminhá-lo ao Juizado.

46. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial

- (A) não poderá ser iniciado sem a representação do ofendido.
- (B) será sempre iniciado de ofício, dispensada a representação do ofendido.
- (C) dependerá de autorização prévia do juiz de direito para ser iniciado.
- (D) só poderá ser instaurado após o oferecimento da denúncia pelo promotor.
- (E) somente poderá ser instaurado por requisição do Ministro da Justiça.

Gabarito: A - O art. 5º, § 4º, do CPP veda o início do inquérito, nos crimes de ação pública condicionada, sem a representação.

47. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando

- (A) a prova derivada for confirmada pelo ofendido em juízo, depois.
- (B) o delegado considerar a prova relevante para o inquérito policial.
- (C) o acusado for reincidente e o crime for considerado grave.
- (D) não houver nexo de causalidade ou existir fonte independente.
- (E) a prova derivada for apresentada pelo Ministério Público em juízo.

Gabarito: D - O art. 157, § 1º, do CPP afasta a contaminação quando não há nexo causal ou quando existe fonte independente.

48. O auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente em até quantas horas após a realização da prisão e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, a quem deve ser enviada cópia integral?

- (A) 12 horas; à Corregedoria da Polícia.
- (B) 72 horas; ao Ministério Público.
- (C) 48 horas; à Defensoria Pública.
- (D) 24 horas; à Defensoria Pública.
- (E) 24 horas; à Ordem dos Advogados do Brasil.

Gabarito: D - Conforme o art. 306, § 1º, o auto vai ao juiz em até 24 horas e, sem advogado informado, cópia integral segue para a Defensoria Pública.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. Nos termos da Lei nº 9.455/1997, o crime de tortura é

- (A) inafiançável, mas passível de graça e anistia.
- (B) passível de anistia e de indulto.
- (C) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
- (D) afiançável e passível de transação penal.
- (E) afiançável, mas insuscetível de graça.

Gabarito: C - O art. 1º, § 6º, da Lei 9.455/1997 declara o crime de tortura inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

50. A medida socioeducativa de internação está sujeita aos princípios de

- (A) obrigatoriedade, permanência e isolamento.
- (B) brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
- (C) legalidade, publicidade, eficiência e moralidade, aplicáveis à atuação da administração pública em geral.
- (D) gratuidade, reincidência e prevenção geral.
- (E) retribuição, proporcionalidade e prazo determinado.

Gabarito: B - O art. 121 do ECA submete a internação aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

51. Entre as medidas socioeducativas que o ECA prevê para o adolescente autor de ato infracional está

- (A) o pagamento de fiança.
- (B) a prisão temporária por trinta dias.
- (C) a prisão em presídio comum.
- (D) a suspensão do poder familiar.
- (E) a prestação de serviços à comunidade.

Gabarito: E - O art. 112 lista a prestação de serviços à comunidade entre as medidas aplicáveis ao adolescente.

52. Segundo o ECA, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas

- (A) sancionatórias, aplicadas aos pais que descumprirem seus deveres.
- (B) provisórias e excepcionais, utilizáveis como transição para a reintegração familiar ou colocação em família substituta.
- (C) obrigatórias, adotadas pelo Conselho Tutelar sem autorização judicial.
- (D) permanentes, aplicadas preferencialmente a toda criança em situação de risco, até que complete a maioridade civil e se torne independente.
- (E) socioeducativas, aplicáveis a adolescentes autores de ato infracional.

Gabarito: B - O art. 101, § 1º, define o acolhimento como medida provisória e excepcional, que não implica privação de liberdade.

53. A Lei Maria da Penha estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui

- (A) ilícito exclusivamente civil.
- (B) questão privada, a ser resolvida no âmbito da família.
- (C) uma das formas de violação dos direitos humanos.
- (D) conflito conjugal sem repercussão pública.
- (E) infração de menor potencial ofensivo.

Gabarito: C - O art. 6º afirma que a violência doméstica e familiar contra a mulher é forma de violação dos direitos humanos.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. O trânsito em condições seguras é, segundo o art. 1º, § 2º, do CTB,

- (A) um direito de todos e dever dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
- (B) um dever exclusivo dos condutores de veículos automotores e dos pedestres.
- (C) um direito restrito aos condutores devidamente habilitados.
- (D) uma faculdade dos órgãos de trânsito, conforme a disponibilidade orçamentária anual.
- (E) um dever atribuído apenas aos órgãos de fiscalização.

Gabarito: A - O trânsito seguro é direito de todos e dever dos órgãos e entidades do SNT, cada um no âmbito de suas competências.

55. As infrações de trânsito punidas com multa classificam-se, quanto à gravidade, segundo o art. 258 do CTB, em

- (A) leves, graves e gravíssimas.
- (B) simples, graves e gravíssimas.
- (C) leves, médias, graves e gravíssimas.
- (D) leves, médias, graves, gravíssimas e especiais.
- (E) leves, médias e graves.

Gabarito: C - O art. 258 prevê quatro categorias: gravíssima, grave, média e leve.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. Conforme o art. 41, § 4º, da Constituição Federal, como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a

- (A) realização de curso de pós-graduação em administração pública, ao final do período.
- (B) avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
- (C) indicação do chefe imediato, sem necessidade de avaliação formal de desempenho.
- (D) autorização do Poder Legislativo, por maioria absoluta dos seus membros.
- (E) aprovação em segundo concurso público de provas e títulos, no prazo de um ano.

Gabarito: B - A EC 19/1998 incluiu a avaliação especial de desempenho como requisito para a estabilidade, que exige três anos de efetivo exercício.

57. O controle judicial dos atos administrativos, em regra, restringe-se à análise da

- (A) aprovação prévia de todos os atos pela Corte de Contas competente.
- (B) regularidade das contas pessoais de cada servidor do órgão.
- (C) conveniência e oportunidade da decisão, substituindo o juízo do gestor.
- (D) legalidade ou legitimidade do ato, não alcançando o mérito administrativo.
- (E) vontade política do administrador, que deve ser sempre ratificada pelo juiz.

Gabarito: D - O Judiciário pode anular atos ilegais, mas não revogar atos por razões de conveniência ou oportunidade, que são mérito.

58. Receber, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida de quem tenha interesse em decisão que dependa do agente público configura, nos termos da Lei nº 8.429/1992, ato de improbidade que

- (A) causa lesão ao erário, previsto no art. 10, e exige perda patrimonial comprovada.
- (B) importa em enriquecimento ilícito, previsto no art. 9º.
- (C) atenta contra os princípios da administração pública, previsto no art. 11.
- (D) é lícito, desde que a vantagem recebida seja de pequeno valor e sem ocultação.
- (E) constitui apenas infração tributária, sem consequência na esfera administrativa.

Gabarito: B - O art. 9º da Lei 8.429/1992 trata do enriquecimento ilícito mediante ato doloso, como o recebimento de vantagem de quem tenha interesse.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. O crime de matar, caçar ou apanhar espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização (art. 29 da Lei nº 9.605/1998) tem a pena aumentada de metade quando praticado

- (A) em propriedade rural particular.
- (B) por agente reincidente em infrações administrativas.
- (C) em unidade de conservação.
- (D) com auxílio de cães treinados para o rastreamento.
- (E) em companhia de duas ou mais pessoas.

Gabarito: C - O art. 29, § 4º, lista as hipóteses de aumento de metade, entre elas o crime cometido em unidade de conservação, contra espécie ameaçada, à noite ou em período proibido à caça.

60. Configura a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios (art. 42 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) a conduta de

- (A) recusar-se a receber moeda de curso legal pelo seu valor.
- (B) provocar barulho produzido por animal de que se tem a guarda, ou não procurar impedi-lo.
- (C) explorar jogo de azar em lugar acessível ao público.
- (D) fingir-se funcionário público perante terceiros.
- (E) servir bebida alcoólica a pessoa em estado de embriaguez.

Gabarito: B - O art. 42, IV, pune quem perturba o sossego provocando ou não procurando impedir barulho de animal sob sua guarda; as demais condutas são outras contravenções, de natureza diversa.

GABARITO FINAL

01 - A	02 - A	03 - A	04 - A	05 - A	06 - A
07 - A	08 - A	09 - C	10 - E	11 - E	12 - A
13 - D	14 - C	15 - E	16 - D	17 - D	18 - C
19 - E	20 - D	21 - E	22 - C	23 - E	24 - D
25 - B	26 - E	27 - C	28 - A	29 - B	30 - C
31 - D	32 - B	33 - E	34 - C	35 - D	36 - B
37 - B	38 - D	39 - D	40 - B	41 - E	42 - E
43 - C	44 - E	45 - B	46 - A	47 - D	48 - D
49 - C	50 - B	51 - E	52 - B	53 - C	54 - A
55 - C	56 - B	57 - D	58 - B	59 - C	60 - B